FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐÁP ÁN ĐỀ KỸ NĂNG KIỂM TRA ĐỢT 1/2018

Kiểm tra ngày 30/6/2018 (MD030118)

Câu 1: Phần chung (5.0 điểm)

Câu hỏi	Nội dung trả lời	Điểm
Câu hỏi 1 (1,0 điểm)	*Anh/Chị hãy xác định Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp? Nêu căn cứ pháp lý?*	
	- Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp này.	0,25
	- Căn cứ pháp lý:	
	+ Điểm a Khoản 1 Điều 29; khoản 3 Điều 33; điểm c khoản 1 Điều 34 BLTTDS năm 2004 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2011).	0,25
	+ Điểm a khoản 1 Điều 35 BLTTDS năm 2004 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2011).	0,25
	+ Điểm đ khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất "Những quy định chung" của BLTTDS đã được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLTTDS.	0,25
	(Phần giải thích của người ra đề - không tính điểm): *Nguyên đơn-Công ty T là công ty của nước ngoài nhưng có văn phòng đại diện tại Việt Nam nên không thuộc trường hợp "đương sự ở nước ngoài", do đó vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp quận, huyện. Bị đơn- Công ty M có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng nên Tòa án quận Hai Bà Trưng có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp này.*	
Câu hỏi 2 (1,0 điểm)	*Nếu là luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Công ty M, Anh/Chị yêu cầu khách hàng cung cấp những tài liệu gì?*	
	+ Tài liệu về địa vị pháp lý của chủ thể.	0,25
	+ Hợp đồng mua bán hàng hóa đã ký giữa hai bên.	0,25
	+ Bộ chứng từ mở L/C của người mua hàng (có thể trực tiếp mở L/C hoặc chỉ định chủ thể khác thay mặt mình mở L/C).	0,25
	+ Các văn bản tài liệu hoặc thông tin trao đổi giữa hai bên (qua email, qua fax…) từ thời điểm hợp đồng được ký kết đến thời điểm gặp Luật sư.	0,25
Câu hỏi 3 (1,5 điểm)	*Anh/Chị xác định bên nào vi phạm hợp đồng? Hãy nêu căn cứ pháp lý và lập luận để làm sáng tỏ vấn đề.*	
	+ Xác định Công ty T vi phạm hợp đồng.	0,25
	+ Sau khi Hợp đồng được ký kết, nghĩa vụ đầu tiên thuộc về người mua hàng, đó là việc phải mở L/C phù hợp với hợp đồng (thời hạn mở L/C, nội dung L/C).	0,25

LUẬT SƯ FDVN
hệ thống luật sư web: fdvn.vn - forum.fdvn.vn